

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2729/2532

อัยการ ประจวบคีรีขันธ์
นาย ดาบตำรวจ ชาติ จิต รัตนามกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 157, มาตรา 91

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งหัวหน้าเสมียนคดี มีหน้าที่เก็บรักษาของกลางจำเลยตรวจ
รับกัญชาของกลางและลงลายมือชื่อในสำเนาบัญชีของกลางกับสำเนาหนังสือนำส่ง
ของกลางของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแกแต่ไม่ลงบัญชีของกลางในคดีอาญา
ของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการรับ
กัญชาของกลางรายนี้แล้วต่อมาจำเลยเบียดบังเอากัญชานั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดย
ทุจริตการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
การที่จำเลยตรวจรับกัญชาของกลางไว้แล้วไม่นำลงบัญชีของกลางในคดีอาญา ก็โดย
เจตนาที่จะเบียดบังเอากัญชานั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต อันเป็นการกระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว จึงไม่เป็น
ความผิดตามมาตรา 157 อีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,
157,91 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 เป็นความผิดหลายกรรม เรียงกระทงลงโทษฐาน เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จำคุก 4 ปีฐานเป็นเจ้าพนักงาน เบียดบังทรัพย์เป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตจำคุก 8 ปี รวมจำคุก 12 ปี จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 จำคุก 8 ปีโจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นเจ้า พนักงานตำรวจประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าเสมียนคดี มีหน้าที่เก็บรักษาของกลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2528 ร้อย ตำรวจตรีทัศน์ บุญวงศ์รองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก กับพวกนำกัญชาแห้ง 862 ถุง หนัก 1,861.5 กิโลกรัม ราคาสองล้านบาท ซึ่งเป็น ของกลางในคดีถึงที่สุดแล้วส่งให้กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดการทำลาย ตามคำสั่งของพันตำรวจโทอุบล สันติปรีชาวัฒน์ รองผู้กำกับการ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำเลยตรวจรับกัญชาของกลาง และลงลายมือชื่อในสำเนาบัญชีของ กลางและสำเนาหนังสือนำส่งของกลางของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก แต่ไม่ลง บัญชีของกลางในคดีอาญาของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ เป็นหลักฐานว่ามีการรับกัญชาของกลางรายนี้ไว้ ต่อมาปรากฏว่า ของกลางรายนี้ได้ หายไปจากห้องเก็บของกลางทั้งหมด ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาได้เถียงว่า จำเลยไม่มีพินิจแต่อย่าง ใด การที่จำเลยไม่ลงบันทึกว่ามีการรับของกลางรายพิพาทในบัญชีของกลางในคดี อาญาเพราะไม่มีระเบียบของกรมตำรวจไว้เนื่องจากนำมาเพื่อทำลายต่อหน้าคณะ กรรมการ และจำเลยแสดงเจตนาบริสุทธิ์ โดยลงชื่อรับของกลางจดแจ้งในหนังสือ ราชการให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก และต่อมาได้นำลงรับไว้ในสมุดรับ หนังสือของฝ่ายสารบรรณกองกำกับการ การที่จำเลยไม่แจ้งเรื่องกัญชาหายแต่แรก ก็

เพื่อสืบเสาะหาตัวการเพื่อต้องการเอาภัยมาคืนให้ได้ก่อนคนร้ายรู้ตัว พยานหลักฐาน
โจทก์ไม่อาจรับฟังมาลงโทษจำเลยและโจทก์ตีราคากฎาสูงเกินไปนั้น ศาลฎีกาเห็น
ว่า โจทก์มีพันตำรวจเอกณรงค์ เรืองเดช ผู้กำกับกับการตำรวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพยานเบิกความว่า ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา
ของกลางนั้น เมื่อตรวจสอบของกลางว่าตรงกันกับที่ระบุไว้ในหนังสือนำส่งแล้ว ต้อง
นำลงบัญชีของกลางของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอีกด้วย แล้วจึงนำของกลาง
ไปเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บรักษาของกลางซึ่งจำเลยเป็นผู้เก็บรักษาทุกอย่างไม่ปรากฏว่า
มีข้อบกพร่อง ทั้งจำเลยก็มีได้ถามค่านพยานปากนี้เกี่ยวกับของกลางที่ส่งมาเก็บเพื่อ
ทำลายว่าไม่ต้องนำลงบัญชีของกลาง และยังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.26 ว่า เมื่อ
จำเลยตรวจรับกัญชาของกลางในคดีซึ่งถึงที่สุดแล้ว จำเลยก็นำลงบัญชีของกลางไว้
เป็นหลักฐาน เช่นกรณีรับกัญชาของกลางจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ตามเอกสารหมาย จ.26/10 และกรณีรับกัญชาของกลางจากสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอหัวหินตามเอกสารหมาย จ.26/18 เมื่อจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานก็
เบิกความรับว่า ไม่มีระเบียบวางไว้เป็นข้อบกพร่องว่าไม่ต้องลงบัญชีในกรณีรับของ
กลางไว้เพื่อทำลาย จึงฟังได้ว่า จำเลยมีหน้าที่จะต้องนำลงบัญชีของกลางดังกล่าว
ข้างต้น กัญชาของกลางทั้ง 2 รายตามเอกสารหมาย จ.26 ดังกล่าวนี้อันถึงแม้ว่าจะมี
จำนวนเพียงเล็กน้อยจำเลยยังนำลงบัญชี แต่คดีนี้ของกลางมีจำนวนมาก มีราคาถึง
สองล้านบาทแต่จำเลยกลับไม่นำลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน จึงชี้ให้เห็นพฤติการณ์อัน
เป็นพิรุณของจำเลยประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งปรากฏตามสมุดรับหนังสือราชการ
ของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่มที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2528
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2528 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 เอกสารหมาย จ.27
ว่า ในหน้าแรกตั้งแต่เลขทะเบียนรับที่ 19452 ถึง 20189 และ 21307 ถึง 21324
คือทะเบียนหนังสือรับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2528 ทั้งสองหน้า มีข้อความพิมพ์ไว้ที่มุม
ล่างด้านขวาว่า "(500,000 ผ. โรงพิมพ์ตำรวจ เม.ย.2527)"แตกต่างจากหน้าอื่น ๆ

ในสมุดเล่มนี้ที่พิมพ์ไว้ว่า "(500,000 ผ.โรงพิมพ์ตำรวจ ก.พ. 2526)" แสดงว่ามี การนำเอาแบบพิมพ์ของปีพ.ศ. 2527 มาแทรกไว้เพื่อปกปิดการกระทำความผิดเกี่ยว เนื่องกับการรับหนังสือราชการที่จำเลยอ้างว่า ลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2528ซึ่งได้แก่ การรับหนังสือคำสั่งบัญชาของกลางจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแกตามฟ้องทั้ง ยังปรากฏว่าหนังสือคำสั่งของกลางเอกสารหมายเลข 2132 แตกต่างจาก สมุดรับหนังสือราชการเอกสารหมายเลข 27 ซึ่งลงเลขรับที่ 21322 ในการรับของกลาง รายเดียวกันอีกด้วยเมื่อรับฟังประกอบเหตุที่มีการนำเอาแบบพิมพ์มาแทรกไว้ในภาย หลังเช่นนี้ จึงเชื่อว่าไม่มีการลงรับหนังสือคำสั่งบัญชาของกลางตั้งแต่แรกเพื่อมิให้ ปรากฏหลักฐานในเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ความว่าขณะบัญชาหายไปจาก ห้องเก็บบัญชาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยจำเลยก็มีได้รับรายงานให้ผู้บังคับ บัญชาของตนทราบ ที่จำเลยนำสืบอ้างว่า จำเลยปกปิดเรื่องไว้เพราะต้องการสืบหา ตัวการเพื่อเอาบัญชาคืนนั้น ขัดต่อเหตุผลเพราะการรายงานผู้บังคับบัญชาหาเป็นเหตุ ให้เสียรูปคดีไม่ พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของ โจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดจริงดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์คงมีว่า การกระทำของจำเลยดังที่ศาลล่างทั้งสองฟัง มา เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่นั้น เห็นว่าการที่จำเลยตรวจรับบัญชาของ กลางไว้แล้วไม่นำลงบัญชีของกลางในคดีอาญา ก็โดยเจตนาที่จะเบียดบังเอาบัญชา นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต อันเป็นการกระทำความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 147 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 157อีก ถึงแม้การกระทำนั้นจะเข้าหลักเกณฑ์อันเป็นองค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 157 ด้วย การกระทำความผิดของจำเลยก็มีใช้การกระทำความผิดหลาย กรรมต่างกันดังที่โจทก์ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ